



Mevrouw M.J.M.M. Goijarts-Bout
De Mees 27
1251 VL LAREN

2AN.5.26.002982

Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Postbus 51
4690 AB Tholen

telefoon: 14 0166
e-mail: gemeente@tholen.nl
website: www.tholen.nl

bank: NL14BNGH0285008315
bic: BNGHNL2G
btw-nummer: NL0017.26.006.B.01
kvk-nummer: 20166109

Uw brief d.d.: 27 november 2025 & 27 februari 2026
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 1425030 & 1463739
Bijlage: Advies bezwarencommissie
Datum: 21 april 2026
Verzenddatum: 22 APR. 2026
Onderwerp: Besluit op bezwaar en verzoek dwangsom

Beste mevrouw Goijarts-Bout,

U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2025. Met dit besluit is uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) van 1 mei 2024 afgewezen met als motivering dat de gevraagde login-gegevens niet aanwezig zijn. Voorts heeft u op 27 februari 2026 een ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen ingediend en aanspraak gemaakt op een dwangsom.

Uw bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de Commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie). De commissie heeft uw bezwaarschrift in de hoorzitting van 12 maart 2026 behandeld. U heeft geen gebruik gemaakt van het recht te worden gehoord; wel heeft u een per e-mail een aanvullende motivering overgelegd.

De commissie heeft geadviseerd over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Voor de inhoud van het advies verwijzen wij u naar de bijlage.

Besluit

Wij hebben besloten om het bezwaarschrift gericht tegen ons besluit van 25 november 2025 ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te herroepen zoals gemotiveerd in het advies.

Wij wijzen uw verzoek om een proceskostenvergoeding af.

Wij wijzen uw verzoek om een dwangsom wegens te laat beslissen af nu de ingebrekestelling prematuur is ingediend.

Motivering

Woo-verzoek

Artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat het bestuursorgaan het advies zorgvuldig toetst. Het bestuursorgaan dient zich er in ieder geval van te vergewissen dat de door de commissie gevolgde procedure in overeenstemming is met de in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur.

Voorts mag een bestuursorgaan volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State niet op een advies afgaan als blijkt dat het advies tot stand is gekomen zonder dat daaraan een zorgvuldig

onderzoek is voorafgegaan en evenmin als het advies naar zijn inhoud gebreken vertoont die aanleiding geven tot twijfel omtrent de juistheid van het advies.

Naar ons oordeel is het advies consistent en is er een zorgvuldig onderzoek aan voorafgegaan. Er is geen aanleiding om afwijkend van het advies van de commissie te beslissen. Het advies en de overwegingen van de commissie worden daarom overgenomen.

In het advies worden wij opgedragen een besluit op bezwaar te nemen waarin de aanwezigheid en verstrekking van de login-gegevens wordt betrokken, en de verrichte zoekslag naar relevante documenten inzichtelijk en controleerbaar wordt gemotiveerd. De aanwezige logingegevens zijn reeds op 18 december 2025 door de Functionaris Gegevensbescherming aan u verstrekt. Wat betreft de zoekslag wordt aangegeven dat is gezocht op uw NAW-gegevens en burgerservicenummer in de systemen Makelaarssuite, iBurgerzaken en het Zaaksysteem.

Proceskosten

U heeft verzocht om vergoeding van proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 Awb. Op grond van het tweede lid van dit artikel komen uitsluitend kosten voor vergoeding in aanmerking die in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid en deze kosten vallen onder de in het Besluit proceskosten bestuursrecht aangewezen categorieën.

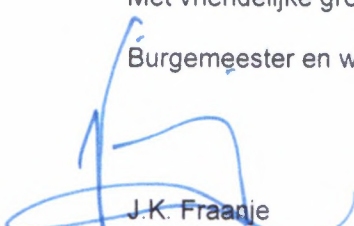
Wij stellen van dat u het bezwaar zelf heeft ingediend, niet aanwezig bent geweest op de hoorzitting en geen kosten van rechtsbijstand, deskundigen of andere voor vergoeding in aanmerking komende kostenposten heeft opgevoerd. Eventuele verzendkosten zijn niet gespecificeerd of onderbouwd.

Dwangsom

De beslistermijn bedraagt, nu een bezwaarschriftencommissie advies uitbrengt, op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht twaalf weken. Deze termijn is aangevangen op 7 januari 2026 en verstreken op 31 maart 2026. Het college heeft van de verdagingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, Awb gebruik gemaakt en de beslistermijn met zes weken verdaagd. Daarmee is de uiterste beslistermijn vastgesteld op 12 mei 2026. Nu de ingebrekestelling is ingediend op 17 februari 2026, derhalve vóór het verstrijken van de geldende beslistermijn, is deze prematuur. Van niet tijdig beslissen is geen sprake.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Tholen,



J.K. Fraanje
secretaris



M.L.P. Sijbers
burgemeester

Niet eens met deze beslissing?

Binnen 6 weken na de datum waarop deze beschikking aan u is verzonden kunt u daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Uw beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo mogelijk dient u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrekking heeft mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn. Tevens is het mogelijk om in een spoedeisende situatie een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wat betreft de afwijzing van de dwangsom geldt dat u hiertegen binnen zes weken bezwaar kunt indienen bij ons college. Wanneer u beroep instelt tegen de beslissing op bezwaar, kunt u in het beroep ook rechtstreeks opkomen tegen de afwijzing van de dwangsom. U hoeft dan geen bezwaar te maken.

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Postbus 51
4690 AB Tholen

telefoon: 14 0166
e-mail: bezwarencommissie@tholen.

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Tholen

Uw brief d.d.: 27 november 2025
Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: 1425030
Bijlage:
Datum: 26 maart 2026
Verzenddatum: 8 april 2026
Onderwerp: Advies inzake bezwaarschrift

Geacht college,

U heeft op 27 november 2025 een bezwaarschrift ontvangen van mevrouw M.J.M.M. Goijarts-Bout, wonende aan De Mees 27 (1251 VL) te Laren (hierna: bezwaarmaker). Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2025, waarin is besloten om het verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) van 1 mei 2024 niet in te willigen met als motivering dat de gevraagde login-gegevens niet aanwezig zijn.

U heeft het bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan de Commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie). De commissie heeft het bezwaarschrift tijdens de hoorzitting van 12 maart 2026 behandeld.

I. Feiten

Achtergrond informatie

Bezwaarmaker heeft op 1 maart 2024 een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet open overheid (Woo) ingediend bij het college.

Bij brief van 15 maart 2024 heeft het college bezwaarmaker verzocht haar verzoek te preciseren. Bezwaarmaker heeft hierop gereageerd bij brief van 27 maart 2024.

Bij besluit van 25 april 2024 heeft het college het Woo-verzoek afgewezen, omdat volgens het college niet is voldaan aan het verzoek tot precisering.

Op 11 juni 2024 heeft bezwaarmaker beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op haar Woo-verzoek. Dit beroep is behandeld ter zitting van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 1 september 2025. Bezwaarmaker is ter zitting verschenen. Namens het college is niemand verschenen.

Bij uitspraak van 14 oktober 2025 (zaaknummer BRE 24/5455) heeft de rechtbank geoordeeld dat bezwaarmaker geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 25 april 2024. De rechtbank heeft overwogen dat bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk moet worden ingediend en dat een eventueel "verborgen bezwaar" in de brief van 1 mei 2024 niet als een rechtsgeldig bezwaar kan worden aangemerkt.

Omdat geen bezwaar is gemaakt, staat het besluit van 25 april 2024 in rechte vast. Het oorspronkelijke Woo-verzoek van 1 maart 2024 is daarmee definitief afgedaan. Voor zover het beroep was gericht tegen het niet tijdig beslissen op dit verzoek, is het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat bezwaarmaker in haar brief van 1 mei 2024 een nieuw, afzonderlijk Woo-verzoek heeft gedaan. In deze brief verzoekt zij om schriftelijke uitleg en login-

gegevens met betrekking tot raadplegingen van haar persoonsgegevens en die van haar gezin op 11 januari 2017, 24 april 2017 en 11 maart 2024.

Aug
verzoek

De rechtbank heeft geoordeeld dat dit verzoek inhoudelijk afwijkt van het eerdere Woo-verzoek en daarom als een nieuw verzoek moet worden aangemerkt. Het college had op dit verzoek dienen te beslissen, maar heeft dit nagelaten. De rechtbank heeft het college daarom opgedragen alsnog een besluit te nemen op dit verzoek. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat de beslistermijn voor dit verzoek op 29 mei 2024 is verstreken.

Bestreden besluit en verdere procedure

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank heeft het college op 25 november 2025 alsnog een besluit genomen op het Woo-verzoek van 1 mei 2024 (het bestreden besluit). Het college heeft het verzoek afgewezen, omdat na een zoekslag geen documenten zijn aangetroffen die onder het verzoek vallen. Daarbij heeft het college zich op het standpunt gesteld dat de Woo uitsluitend ziet op bestaande documenten en dat geen verplichting bestaat tot het vervaardigen van nieuwe documenten.

Bezwaarmaker heeft op 27 november 2025 bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Op 17 februari 2026 heeft bezwaarmaker het college in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een beslissing op bezwaar. Op 20 februari 2026 is aan bezwaarmaker medegedeeld dat het primaire besluit is genomen op 25 november 2025 en dat de bezwaartermijn van zes weken liep tot en met 6 januari 2026.

Nu een bezwaarschriftencommissie advies uitbrengt, bedraagt de beslistermijn op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht twaalf weken. Deze termijn is aangevangen op 7 januari 2026 en verstrijkt op 31 maart 2026. Op grond van artikel 7:10, derde lid, Awb kan deze termijn eenmaal met zes weken worden verdaagd, in welk geval de uiterste beslisdatum 12 mei 2026 zou zijn.

De ingebrekestelling van bezwaarmaker is ingediend vóór het verstrijken van de geldende beslistermijn en moet daarom als prematuur worden aangemerkt. Van niet tijdig beslissen is derhalve geen sprake.

Bij brief van 25 februari 2026 is aan bezwaarmaker medegedeeld dat de commissie voornemens is het bezwaar te behandelen tijdens een hoorzitting op 12 maart 2026. Op dezelfde datum heeft bezwaarmaker verzocht om digitaal aan de hoorzitting deel te nemen.

Dit verzoek is op 26 februari 2026 afgewezen door de voorzitter van de commissie, omdat digitale hoorzittingen in de praktijk niet goed functioneren. Aan bezwaarmaker is als alternatief aangeboden om haar standpunt schriftelijk toe te lichten dan wel zich te laten vertegenwoordigen.

Bezwaarmaker heeft op 4 maart 2026 laten weten niet fysiek aanwezig te kunnen zijn en heeft een schriftelijke pleitnota ingediend.

Op 10 maart 2026 heeft de vertegenwoordiger van het college een verweerschrift ingediend.

De commissie heeft het bezwaarschrift op 12 maart 2026 behandeld, zonder aanwezigheid van partijen.

Op 26 maart 2026 is de beslistermijn verdaagd.

II. Ontvankelijkheid

De commissie stelt vast dat het bezwaarschrift voldoet aan alle eisen uit artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en dat binnen een daartoe gestelde termijn de gronden van bezwaar zijn ingediend.

Voorts stelt de commissie vast dat bezwaarmaker rechtstreeks bij het besluit betrokken is en dus belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift is daarom ontvankelijk.

III. Hoorzitting

De commissie heeft op 12 maart 2026 een hoorzitting gehouden. De commissie bestond uit de heer mr. J.M. van Stel (voorzitter), mevrouw mr. E.G.I. Vermue en de heer mr. J. Schuttkowski bijgestaan door mevrouw mr. S. Abdullah (plv. secretaris).

Namens het college heeft de heer mr. D. Lier schriftelijk verweer gevoerd. Bezwaarmaker heeft schriftelijk haar bezwaarschrift nader toegelicht.

IV. Overwegingen van de commissie naar aanleiding van het bezwaarschrift

Onjuistheid van de stelling dat geen documenten/login bestaan

Bezwaarmaker voert aan dat het standpunt van het college dat geen login of documenten aanwezig zijn feitelijk onjuist en ongeloofwaardig is, met name ten aanzien van de bevraging van 11 maart 2024. Volgens bezwaarmaker dienen audit-logs van BRP-raadplegingen op grond van geldende normen gedurende meerdere jaren te worden bewaard. Het ontbreken van dergelijke recente login duidt volgens haar op een ernstig gebrek in de administratie of organisatie. Daarnaast stelt bezwaarmaker dat ook voor de bevragingen uit 2017 een onderliggend dossier moet bestaan, nu raadpleging van persoonsgegevens enkel plaatsvindt in het kader van een wettelijke taak. Indien een dergelijk dossier ontbreekt, impliceert dit volgens haar dat de raadplegingen onrechtmatig hebben plaatsgevonden.

Het college heeft in het bestreden besluit gesteld dat geen documenten zijn aangetroffen. In het verweerschrift heeft het college dit standpunt gedeeltelijk herzien. Naar aanleiding van het bezwaar is een nieuwe zoekslag verricht, waarbij de gevraagde login-gegevens alsnog zijn aangetroffen. Deze gegevens zijn op 18 december 2025 door de functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) uit het systeem geraadpleegd en in de vorm van screenshots aan bezwaarmaker verstrekt. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het primaire besluit in zoverre dient te worden herroepen.

De commissie stelt vast dat het college in het bestreden besluit heeft geconcludeerd dat geen documenten onder het Woo-verzoek vielen, terwijl nadien is gebleken dat de betreffende login wel in het BRP-systeem aanwezig was. Deze informatie was derhalve ten tijde van het bestreden besluit reeds digitaal vastgelegd, maar is bij de eerdere zoekslag niet onderkend en daardoor buiten de besluitvorming gebleven.

Van het college mag bij de voorbereiding van een Woo-besluit worden verwacht dat het de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten, waaronder de aanwezigheid van digitaal vastgelegde gegevens in de eigen systemen (artikel 3:2 Awb), en dat het besluit berust op een deugdelijke motivering (artikel 3:46 Awb). In dit geval is onvoldoende zorgvuldig onderzoek verricht. De commissie acht daarbij van belang dat de functionaris gegevensbescherming niet (tijdig en kenbaar) bij de oorspronkelijke zoekslag is betrokken en dat de beschikbare systeem informatie niet volledig is benut. Hierdoor is relevante informatie niet in de besluitvorming betrokken.

De commissie volgt het college in zoverre dat het primaire besluit op dit punt niet langer kan worden gehandhaafd. Dit betekent dat het bestreden besluit, voor zover daarin is uitgegaan van het ontbreken van documenten of login, niet in stand kan blijven en op dat onderdeel dient te worden herroepen.

De vraag of het ontbreken van andere stukken (zoals door bezwaarmaker veronderstelde onderliggende dossiers) wijst op onrechtmatigheid, wordt hierna beoordeeld in het kader van de AVG- en rechtmatigheidsgronden.

AVG-verantwoordingsplicht en verzoek om uitleg/verklaring

Bezwaarmaker voert aan dat het college handelt in strijd met de verantwoordingsplicht van artikel 5, tweede lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), omdat het niet zou kunnen aantonen dat de raadpleging van haar persoonsgegevens rechtmatig heeft plaatsgevonden. Door te stellen dat geen informatie beschikbaar is over de aanleiding en grondslag van de raadplegingen, wordt haar volgens bezwaarmaker de mogelijkheid ontnomen om de rechtmatigheid van het overheidshandelen te controleren.

Zij verzoekt in haar Woo-verzoek om schriftelijke uitleg waarom de gemeente op de genoemde data persoonsgegevens heeft opgevraagd, alsmede om toezending van login-gegevens met een verklaring waarvoor deze gegevens nodig waren.

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat, voor zover het verzoek ziet op een inhoudelijke uitleg of verklaring over de reden van de raadplegingen, deze niet in documenten is vastgelegd en dat

de Woo niet verplicht tot het opstellen van nieuwe documenten of het achteraf schriftelijk motiveren van eerdere handelingen.

De commissie leest de gronden van bezwaarmaker in onderlinge samenhang, in die zin dat zij zowel verzoekt om feitelijke gegevens (login) als om een inhoudelijke toelichting op de grondslag en het doel van de raadplegingen.

De Woo ziet evenwel uitsluitend op openbaarmaking van reeds bestaande documenten. De omstandigheid dat de AVG een verantwoordingsplicht kent, brengt niet met zich dat het college op grond van de Woo verplicht is om nieuwe documenten te creëren, verklaringen op te stellen of aanvullende schriftelijke motiveringen te vervaardigen wanneer deze niet reeds bestaan.

De verplichtingen van zorgvuldige voorbereiding en deugdelijke motivering (artikelen 3:2 en 3:46 Awb) zien op de kwaliteit van het Woo-besluit zelf en brengen geen zelfstandige verplichting mee om AVG-verantwoordingsinformatie in documenten vast te leggen.

Dat neemt niet weg dat het college gehouden is een zorgvuldige zoekslag te verrichten naar eventueel reeds bestaande documenten waarin de redenen of grondslag voor de raadplegingen zijn vastgelegd, zoals interne notities, zaakstukken of andere administratieve bescheiden. Indien na een deugdelijke en inzichtelijk gemaakte zoekslag geen andere documenten worden aangetroffen dan de inmiddels verstrekte login-gegevens, kan het college volstaan met de gemotiveerde mededeling dat dergelijke documenten niet (meer) bij hem berusten.

Voor zover bezwaarmaker zich beroept op de AVG, overweegt de commissie dat zij in deze procedure uitsluitend oordeelt over de openbaarmakingsplicht op grond van de Woo en niet over de rechtmatigheid van de gegevensverwerking als zodanig. De vraag of het college voldoet aan de AVG-verplichtingen, waaronder de verantwoordingsplicht, valt dan ook buiten de reikwijdte van dit advies. Dit laat onverlet dat bezwaarmaker haar eventuele rechten op grond van de AVG via andere rechtsmiddelen aan de orde kan stellen.

De commissie ziet in deze bezwaargrond dan ook geen aanleiding om het Woo-besluit verder aan te passen, anders dan dat de zoekslag naar eventueel bestaande documenten met een toelichting of verklaring inzichtelijk dient te worden beschreven.

Onrechtmatigheid van de raadpleging en "vrije zoekopdracht"

Bezwaarmaker stelt in haar nadere toelichting dat uit de login van de Makelaarsuite volgt dat op 11 maart 2024 om 10:43 uur een raadpleging van haar persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, terwijl pas vijf minuten later een zaak is aangemaakt. Zij kwalificeert dit als een "vrije zoekopdracht" zonder grondslag en daarmee als een onrechtmatige gegevensverwerking in strijd met de AVG.

Daarnaast voert zij aan dat het college in het bestreden besluit ten onrechte heeft gesteld dat geen login beschikbaar was, terwijl deze nadien wel is overgelegd.

Het college heeft in het verweerschrift toegelicht op welke wijze de login is verkregen, maar geen inhoudelijk standpunt ingenomen over de vraag of de betreffende raadpleging rechtmatig was.

Naar het oordeel van de commissie ziet deze bezwaargrond op de materiële rechtmatigheid van de gegevensverwerking. In het kader van deze Woo-bezwaarprocedure dient te worden beoordeeld of de gevraagde documenten bestaan, bij het college berusten en, zo ja, in hoeverre deze openbaar moeten worden gemaakt.

De Woo biedt geen grondslag om in deze procedure een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de in die documenten gereflecteerde handelingen, noch om het college te verplichten een expliciete erkenning van onrechtmatigheid te geven.

Voor zover bezwaarmaker verlangt dat het college in deze procedure bevestigt dat de raadpleging zonder grondslag heeft plaatsgevonden, gaat dit de aard en omvang van het geschil te buiten. Eventuele vragen over de rechtmatigheid van de verwerking en de naleving van de AVG dienen via andere rechtsmiddelen aan de orde te worden gesteld.

De commissie ziet in deze bezwaargrond geen aanleiding om het Woo-besluit verder aan te passen dan reeds voortvloeit uit de constatering dat de zoekslag en motivering met betrekking tot het bestaan van login-gegevens ontoereikend zijn geweest.

V. Advies

De commissie adviseert het college om het bestreden besluit van 25 november 2025 te herroepen voor zover daarin is uitgegaan van het ontbreken van documenten (login-gegevens), en een nieuw besluit op bezwaar te nemen waarin:

- de aanwezigheid en verstrekking van de login-gegevens wordt betrokken; en
- de verrichte zoekslag naar relevante documenten inzichtelijk en controleerbaar wordt gemotiveerd.

Voor het overige adviseert de commissie het bestreden besluit in stand te laten.

Proceskostenvergoeding

Bezwaarmaker heeft verzocht om vergoeding van proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 Awb. Op grond van het tweede lid van dit artikel komen uitsluitend kosten voor vergoeding in aanmerking die in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid en deze kosten vallen onder de in het Besluit proceskosten bestuursrecht aangewezen categorieën.

De commissie stelt vast dat bezwaarmaker het bezwaar zelf heeft ingediend, niet aanwezig is geweest op de hoorzitting en geen kosten van rechtsbijstand, deskundigen of andere voor vergoeding in aanmerking komende kostenposten heeft opgevoerd. Eventuele verzendkosten zijn niet gespecificeerd of onderbouwd. De commissie adviseert het college daarom het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Hoogachtend,

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften,

de plv. secretaris,

de voorzitter,



mr. S. Abdullah



mr. J.M. van Stel

zaaknummer 284756

Afzender mjmmmbout <mjmmmbout@proton.me>

Naar Bezwarencommissie (TLN)<Bezwarencommissie@tholen.nl>, post@nationaleombudsman.nl

Datum dinsdag 28 april 2026 om 07:12

Onderwerp: Klacht: Bestuurlijke misleiding en dossier-atomisering door Gemeente Tholen

Geachte Nationale Ombudsman,

Hierbij dien ik een officiële klacht in tegen de gemeente Tholen. De kern van mijn klacht is dat de gemeente doelbewust een onoverzichtelijk web van wisselende zaaknummers en gefragmenteerde dossiers creëert om juridische procedures te frustreren en wettelijke termijnen te omzeilen.

De kernpunten van de klacht:

Manipulatie van zaaknummers: Lopende procedures (zoals zaak 1425030) worden plotseling voorzien van nieuwe "spookkenmerken" (bijv. PC4bjt8e) om de voortgang te maskeren.

Ontduiken van dwangsommen: Een verzoek van 1 mei 2024 wordt door de gemeente administratief "ververst" naar een nieuw nummer (896512) met een fictieve startdatum in november 2025, enkel om termijnoverschrijdingen weg te poetsen.

Dossier-atomisering: Één samenhangende casus over visserijrechten en BRP-bevragingen is versnipperd over minimaal vijf verschillende dossiernummers (790024, 417521, C2331963, e.a.). Dit maakt effectieve rechtsbescherming onmogelijk.

Informatieblokkade: Oude rechtszaken (BRE 24/5455) worden onrechtmatig gebruikt als juridisch schild om nieuwe informatieverzoeken (zoals het Dossier Zuurdeeg) af te wijzen.

Deze handelswijze is in strijd met de behoorlijkheidsnormen, specifiek het zorgvuldigheidsbeginsel en het fair-playbeginsel. De gemeente Tholen gebruikt haar administratieve systeem als wapen tegen de burger in plaats van als middel voor transparantie.

Mijn verzoek:

Ik verzoek u een onderzoek in te stellen naar deze structurele "dossier-atomisering" en de gemeente te dwingen tot het hanteren van één transparant hoofddossier met de correcte, oorspronkelijke indieningsdata.

In de bijlage treft u een overzicht van de betreffende zaaknummers en de meest relevante correspondentie (waaronder de e-mail van mr. Abdullah d.d. 26-02-2026).

5. Weigering digitale hoorzitting:

Ondanks de complexiteit van het dossier en de noodzaak voor een zorgvuldige toelichting, weigert de gemeente mij te horen via digitale varianten (zoals videobellen). Gezien de omvang van de gefragmenteerde dossiers is een efficiënte, digitale uitwisseling essentieel voor een eerlijk proces. De gemeente heeft deze weigering niet deugdelijk gemotiveerd, wat mijn mogelijkheden tot hoor- en wederhoor onnodig beperkt. Ik verzoek u de gemeente te vragen naar de achterliggende reden voor deze blokkade.

AAN: Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Tholen

T.A.V.: De heer D. Lier / mr. S. Abdullah

PER E-MAIL: bezwarencommissie@tholen.nl

DATUM: 4 maart 2026

BETREFT: Definitieve Pleitnota (Zaaknummer 1425030 / Kenmerk 896512) BRE 24/5455

UITSPRAAK: ECLI:NL:RBZBW2025:6823

PLEITNOTA: BESTUURLIJKE ONBEHOORLIJKHEID EN ONRECHTMATIGE PROFILERING

1. Kern van het bezwaar: Besluitvorming op valse gronden

Het primaire besluit van 25 november 2025 is een juridisch fictie. Het College stelde schriftelijk dat er "*geen enkel document of logging*" bestond. De overdracht van deze logs door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) op 18 december 2025 bewijst dat het bestuursorgaan heeft getracht de burger te misleiden. Een besluit dat op een feitelijke onwaarheid berust, dient per definitie te worden vernietigd.

2. Het onweerlegbare '5-minuten gat'

De logs tonen aan dat op **11 maart 2024 om 10:43:25 uur** een handmatige zoekactie is verricht op mijn buitengemeentelijke postcode (1251 VL).

- **De Inbreuk:** Het Woo-verzoek werd pas om **10:48:00 uur** geregistreerd.
- **De Conclusie:** Er was op het moment van de snuffelactie geen dossier en geen juridische grondslag. De FG heeft op 13 februari 2026 schriftelijk toegegeven dat dit een **handmatige actie** was. Hiermee is de stelling dat het een "automatisch proces" betrof definitief weerlegd.

3. verwijzing naar het CTR om mijn familie "op te sporen"

De gemeente hanteert privacy als een opportunistisch instrument:

- **8 september 2021:** Adresgegevens van mijn broer en vader omtrent mijn stervende moeder werd geweigerd met een beroep op haar privacy. Ik werd verwezen naar het CTR om mijn familie "op te sporen".
- **Heden:** De gemeente stelt dat diezelfde gegevens nu "vrij" zijn om hun eigen snuffelacties te rechtvaardigen.
- **Rechtsverwerking:** Terwijl ik werd geblokkeerd, kregen advocaten wel toegang tot mijn adresgegevens en die van mijn broer.

4. Falend Ketenbeheer:

De FG schuift de schuld van het onrechtmatig opvragen en bewaren van data (sinds 2017) naar softwareleverancier PinkRoccade.:

- 1. **Verwerkingsverantwoordelijkheid:** De gemeente is conform de AVG verantwoordelijk voor de instellingen van haar software
- 2. **Bewijsvernietiging:** Het wissen van logs na 6 maanden

5. Conclusie en Eisen

Op basis van bovenstaande feiten eis ik:

- 1. **Vernietiging** van het besluit van 25 november 2025.
- 2. Vaststelling dat de handmatige bevraging van 11 maart 2024 een **onrechtmatige verwerking** en een **meldingsplichtig datalek** (Art. 33 AVG) betreft.
- 3. Toekenning van een **schadevergoeding** conform Art. 82 AVG wegens de structurele inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de profilering van mijn gezin.
- 4. Uitbetaling van de maximale **dwangsom** wegens het overschrijden van de beslistermijn (sinds 6 januari 2026).

HOOGACHTEND,

M.J.M.M. Goijarts-Bout De Mees 27, 1251 VL Laren

BIJLAGE: CHRONOLOGISCH BEWIJSOVERZICHT (ZAAK 1425030)

Datum / Tijd	Gebeurtenis	Juridische Status
11-03-2024 10:43:25	Handmatige BRP-bevraging postcode 1251 VL (ZSNL)	Onrechtmatig (Geen dossier/grondslag)
11-03-2024 10:48:00	Registratie Woo-verzoek	Start rechtmatige grondslag
25-11-2025	Collegebesluit: "Geen logs aanwezig"	Bestuurlijke onwaarheid
18-12-2025	FG overhandigt logs	Bewijs van onjuistheid besluit
06-01-2026	Verloop wettelijke beslistermijn	Gemeente in gebreke
13-02-2026	FG bekent handmatige actie	Definitieve erkenning inbreuk

Deze zaak is afgehandeld. U kunt geen wijzigingen meer aanbrengen.

Fasen

Documenten

Tijdslijn

Communicatie

Relaties

Afgewezen

Afgehandeld

M.J.M.M. Golljarts-Bout

Hoever, Ed van der

Organisatie

11-03-2024

25-03-2024

08-07-2024

Overbaag

ZAAKACTIES

MEER INFORMATIE

Tijdslijn filters

DD-MM-YYYY

tot

DD-MM-YYYY

Exporteren

Zaak in behandeling genomen

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024 geaccepteerd door

Zaakrelatie gewijzigd

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024: Aanvrager ingesteld op 'M.J.M.M. Golljarts-Bout'

Kenmerk gewijzigd

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024: Kenmerk 'ZTC Documentrichting' gewijzigd : Inkomend document

Kenmerk gewijzigd

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024: Kenmerk 'ZTC Afdeling' gewijzigd : Concernzaken

Kenmerk gewijzigd

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024: Kenmerk 'ZTC Onderwerp' gewijzigd : Woo-verzoek ontmoetingen tussen diverse Zeeuwse en Brabantse organisaties

Zaak geregistreerd

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024 geregistreerd

Zaak toegewezen

op 11 maart 2024, 10:48

Zaak 790024: Toewijzing gewijzigd naar afdeling 'Organisatie' en rol 'CZ - Algemeen - behandelen'

Zaak 790024: WOO-verzoek

Woo-verzoek ontmoetingen tussen diverse Zeeuwse en Brabantse organisaties

Zeeken in xllinc zaken

Nieuw

Deze zaak is afgehandeld. U kunt geen wijzigingen meer aanbrengen.

Fasen

Documenten

Tijdlĳn

Communicatie

Relaties

Afgevezen

Afgehandeld

M.J.M.M. Gellertse

Bout

Hoeven, Ed van der

Organisatie

11-03-2024

25-03-2024

08-07-2024

Overbaar

ZAAKACTIES

MEER INFORMATIE

Registreeren

Afhandelen

Afhandelen

Ontvangstbevestiging

Bepaal nu of er een ontvangstbevestiging verzonden moet worden.

Voor Cluster DIV, zet daarna de zaak via Toewijzing wijzigen klaar voor behoudeling voor de juiste afdeling en rol.

Als er een ontvangstbevestigingsmail verzonden moet worden controleer je of er een e-mailadres bekend is van het contact. Verstuur dan de juiste ontvangstbevestigings-email handmatig bij Acties.

Document(en), correspondentie en notities

Upload documenten in de tab Documenten. Belangrijk: voeg de juiste labels toe aan documenten.

Voeg correspondentie en notities toe in de tab Communicatie.

Afhandeling van de zaak

Beknopte samenvatting afhandeling zaak

Wij staan open voor het maken van een afspraak teneinde u nogmaals in de gelegenheid te stellen om de onder ons berustende informatie door te nemen. Mocht u dat willen dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Hoeven. Belt u dan met de gemeente Tholen, 14 0166. Voor het overige wijzen wij uw verzoek af voorzover uw verzoek van 2 maart 2024 betrekking heeft op de gemeente Tholen en voor het overige verwijzen wij u naar alle andere door u genoemde in het rechtsverkeer voorkomende ...

MEER

Resultaat

Toegekend

Afgevezen

Drukken behoudeline modelid

Acties

Taken

Ontvangstbevestiging brief met streef/afhandeldatum

Ontvangstbevestiging brief zonder streef/afhandeldatum

Ontvangstbevestiging e-mail met streef/afhandeldatum

Ontvangstbevestiging e-mail zonder streef/afhandeldatum

✓ ZAAK AFGEHANDELD

RE: Asbestemming dhr Quaak en mevrouw Guiljam*emilieonele
Schad & 1*

Afzender mjmmmbout <mjmmmbout@proton.me>

Naar Mr. A.A.J. Schot<schot@knookschot.nl>

CC Advocatenkantoor Zeeland - Roeland Maat<maat@advocatenkantoorzeeland.com>,
Peter Willems<pyotr1964@gmail.com>, Rianne de Vries<devries@erfrechtonline.nl>,
Wim Bowt<svletmego@gmail.com>

Datum maandag 27 april 2026 om 12:14

Onderwerp: Dringend verzoek om opheldering – Dossier Dhr. Bout / C.M. Guiljam / Quaak / Goijarts-Bout

Geacht fatsoen,

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen verzoek ik u om een dringende schriftelijke toelichting op de volgende punten:

1. **Contact met mijn broer en gemaakte kosten:** Ik heb vernomen heer Knook dat u uitgebreid met mijn broer heeft gesproken en dat hij door uw tussenkomst aanzienlijke advocaatkosten heeft gemaakt (ca. € 6.000,-). Ik verneem graag op welke rechtsgrond u mijn broer heeft geadviseerd. Tevens verzoek ik dhr Maat te reageren op de informatie dat mijn broer onder druk zou zijn gezet om een rechtszaak tegen mij te starten.
2. **Informatievoorziening omtrent mijn vader:** Ik heb inmiddels alle feiten laten natrekken en ben zeer ontstemd over het feit dat ik niet ben geïnformeerd over het feit dat mijn vader nog in leven is. Dit is essentiële informatie die mij doelbewust is onthouden. Waarom is deze informatie niet met mij gedeeld, terwijl u wel intensief contact onderhield met mijn broer dhr Maat, en mevrouw Barendregt?
3. **Transparantie en beroepsethiek:** Als direct betrokkene in deze nalatenschap en familiekwestie neem ik het zeer hoog op dat ik niet over deze zaken ben geïnformeerd. Ik verzoek u mij per omgaande te informeren over uw exacte rol, uw opdrachtgever en de gemaakte afspraken.

Bijlage: Gewonnen zaak tegen Gemeente Tholen Als bijlage stuur ik u de uitspraak in de zaak die ik tegen de Gemeente Tholen heb gewonnen. Deze zaak betrof onrechtmatige 'snuffelacties' en het overtreden van de AVG, waarbij mij en mijn moeder informatie over mijn broer (W. Bout) en mijn vader (S.P. Bout) werd onthouden. Deze uitspraak onderstreept mijn recht op juiste informatievoorziening.

Ik informeer u hierbij dat ik deze kwestie openbaar zal maken. De Orde van Advocaten is reeds geïnformeerd over jullie handelen via de derde rekening (1 euro voor een postzegel). Tevens zal ik de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzoeken om alle relevante logboeken te overleggen om de gang van zaken rondom de informatievoorziening boven tafel te krijgen.

Ik zie uw inhoudelijke reactie op bovenstaande punten binnen vijf werkdagen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

MJMM Goijarts-Bout

KNOOK & SCHOT NOTARISSEN

Hoogstraat 15, Postbus 6
4691 CA/ 4690 AA Tholen

0166-602254

www.knookschoot.nl

notarissen@knookschoot.nl

Knook & Schot Notarissen maakt deel uit van Netwerk Notarissen, die als grootste samenwerkingsverband van 160 notariskantoren

in Nederland een kennisorganisatie van 600 gespecialiseerde notariële juristen vormt.

DISCLAIMER: Dit e-mailbericht is naar u verzonden door Knook & Schot notarissen te Tholen en bevat vertrouwelijke informatie of bestanden die uiteraard alleen bestemd zijn voor de persoon of organisatie aan wie het is geadresseerd. Wij wijzen u er op dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of iedere andere actie, genomen op basis van deze informatie of bestanden, bij de geldende wetgeving verboden is. Zowel de afzender als de vertegenwoordigende organisatie zijn niet aansprakelijk voor de correcte en complete verzending van dit bericht of voor de tijdige ontvangst hiervan. Knook & Schot notarissen kunnen niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Knook & Schot notarissen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, die op eerste verzoek kunnen worden toegezonden. Op onze dienstverlening zijn voorts van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Netwerk Notarissen voor notarissen in maatschap, (zie www.knookschoot.nl). Voor wat betreft bescherming persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacyverklaring (zie eveneens www.knookschoot.nl).

Van: mjmmmbout <mjmmmbout@proton.me>

Verzonden: maandag 23 maart 2026 03:55

Aan: Advocatenkantoor Zeeland - Roeland Maat <maat@advocatenkantoorzeeland.com>;
pyotr1964@gmail.com; Rianne de Vries <devries@erfrechtonline.nl>; Wim Bowt
<svletmego@gmail.com>; Notarissen <Notarissen@knookschoot.nl>

Onderwerp: Asbestemming dhr Quaak en mevrouw Guiljam

Onderwerp: Dringend: Informatieverzoek asbestemming – Registratienummer 181574 – C.M. Guiljam

Geachte administratie,(cc: advocaat dhr. Roeland Maat, dhr. Willems, mevrouw Barendregt de Vries)

In mijn hoedanigheid van zaakwaarnemer voor de erfgenamen van **C.M. Guiljam** (geboren op 7 augustus 1944 en overleden op 11 september 2021), verzoek ik u hierbij om een officieel uittreksel uit uw register van de asbestemming.

De heer Willems executeur (geen familie) van mevrouw Guiljam heeft ons het volgende registratienummer verstrekt: **181574**.

Namens de nabestaanden verzoek ik u om op basis van dit nummer de volgende feiten te bevestigen:

1. Komt dit registratienummer in uw administratie voor in combinatie met de overledene?
2. Wat is de officiële asbestemming (verstrooiing, bijzetting of afgifte aan een particulier)?
3. Wie was de officiële opdrachtgever voor deze asbestemming?
4. Waar bevindt zich momenteel de vuurvaste identiteitssteen (het "steentje") die bij deze crematie hoort?

Toelichting: Het registratienummer is door de heer Willems niet aan mevrouw Bout afgegeven. De nabestaanden hebben deze informatie en de fysieke identiteitssteen nodig in het kader van een aangifte wegens het moedwillig achterhouden van informatie voor de nabestaanden.

Indien u een Verklaring van Erfrecht nodig heeft om dit verzoek in behandeling te nemen, hoor ik dat graag per omgaande. Gezien de juridische context van dit verzoek verzoek ik u om een spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Goijarts Zaakwaarnemer

Verzonden met [Proton Mail](#) beveiligde e-mail.

40.32 KB 1 bestandsbijlage

BRP-bevraging_-_woo_-brp--feiten--Onderzoek_naar_Feiten_en_Logbestanden--onrechtmatige_BRP... en.pdf
40.32 KB

Contacten met mr. R.A.A. Maat

- **Eerste contact:** Op 25 november 2024 bent u gebeld door mr. R.A.A. Maat, een raadsman uit Goes. U heeft dit telefoongesprek ervaren als een poging om u onder druk te zetten.
+1
- **Brief:** Op 28 november 2024 ontving u een brief van mr. Maat (Zeeland Advocaten), die u als "intimiderend" heeft beschouwd.
+1
- **Onduidelijke rol:** In uw verslag staat dat de rol van mr. Maat onduidelijk was: hij nam aanvankelijk contact op namens mevrouw Van der Wulp, maar beweerde later de advocaat van uw broer te zijn in de nalatenschap van uw moeder.
+1

Achtergrond en Familie

- **Overlijden oudoom:** Uw oudoom, de heer H.G. Quaak (de erflater), is op 29 oktober 2024 overleden.
+1
- **Informatievoorziening:** U heeft op 12 november 2024 zelf het testament van de heer Quaak opgevraagd bij de notaris om uw erfgenaamschap en verwantschap aan te tonen. U geeft in uw bericht aan dat u niet geïnformeerd was over het feit dat uw vader nog in leven was en dat u dit hoog opneemt.
+1
- **Rol Mantelzorgers:** Er was onduidelijkheid over de rol van Administratiekantoor Ponse (Klaas Ponse), die in een rouwadvertentie als mantelzorger van uw oudoom werd genoemd.
+1

- In de gevonden documenten wordt niet expliciet vermeld waarom mr. Maat specifiek met uw broer heeft gesproken of hoe de factuur van € 6.000,- aan advocaatkosten is opgebouwd. Wel wordt bevestigd dat mr. Maat op een gegeven moment stelde op te treden als advocaat van uw broer.
+1

Verzonden met [Proton Mail](#) beveiligde e-mail.

Op woensdag 25 maart 2026 om 06:02 schreef mjmmmbout <mjmmmbout@proton.me>:

Onderwerp: Bevestiging niet aanvaarden zaak / Terugkoppeling contact mevrouw Barendregt de Vries

Geachte heer Knook,

Naar aanleiding van het recente contact dat mevrouw Barendregt de Vries (verbonden aan De Bakker Advocaten & Erfrechtsspecialisten te Hendrik-Ido-Ambacht) namens de kantonrechter met u heeft opgenomen, stuur ik u dit bericht.

Tot op heden hebben wij geen formele bevestiging ontvangen dat u de betreffende zaak, in opdracht van de kantonrechter, niet heeft aangenomen. Hoewel het uw goed recht is om een zaak zonder opgave van reden niet te aanvaarden, is het voor de voortgang en de duidelijkheid in het dossier noodzakelijk dat wij hiervan officieel op de hoogte zijn.

Mevrouw Barendregt de Vries heeft deze relevante informatie achtergehouden. Tevens stel ik vast dat zij niet beschikte over het recht van substitutie om u te contracteren namens mevrouw Sels; wij hebben uitsluitend aan mevrouw Sels een machtiging hiertoe verleend.

Gezien de ontstane situatie en de onduidelijkheid over uw rol in dit proces, heb ik besloten om deze correspondentie en de huidige stand van zaken direct door te sturen naar mijn rechtsbijstandsverzekering voor verdere afhandeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

MJMM Goijarts-Bout *Vereffenaar nalatenschap HG Quaak*

AI Research Scientist (Media & Archeologie)

<https://verdronkenstad.nl/tholen-de-erfgenamen/>

<https://angle-gray-code-1.replit.app/>

<https://hexagram-lookup.replit.app/>

<https://asset-manager-rhiagoij.replit.app/>

Op dinsdag 24 maart 2026 om 14:28 schreef Mr. A.A.J. Schot <schot@knookschot.nl>:

Goede middag dames, heren,

Mijn kantoor wordt regelmatig meegenomen in een mailwisseling betreffende genoemde nalatenschappen. Wij hebben deze nalatenschappen niet in behandeling en lezen de mails niet en zullen daar ook niet op reageren. Het lijkt mij goed dit u allen te melden en ik verzoek u dan ook om het mailadres van mijn kantoor niet meer mee te nemen in de correspondentie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hartelijke groet,

Aart-Jan Schot

[Eigen parkeerruimte aan de achterzijde van het kantoor, als bestemmingsverkeer te bereiken via de Dalemsestraat-Brugstraat](#)